فلو طلبها أحد الثلاث الباقين فلما جلد عشرين أخرى قال عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الاثنين الباقيين من تتمة الحد فلو طلبها أحدهما فلما جلد عشرين قال عفوت عن تتمته لم يسقط حق الواحد الباقي فله طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين ولهذا لا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن بعضه بمال وهذا بخلاف عفو بعض مستحق القود عن حقه فانه يسقط بذلك حق باقيهم (أو بتصديقه) أي بتصديق المقذوف للقاذف (أو باقامة البينة) بما قذفه به (أو باللعان) وتقدم (والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم) وهو من الكبائر (ويجب) القذف (على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به) أي لكون الولد يشبه الزاني (ويباح) قذفها (اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه) أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره بزناها ثقة أو يرى الزوج رجلا يعرف بالفجور يدخل اليها زاد في الترغيب خلوة (وفراقها أولى) من قذفها لانه أستر ولان قذفها يلزم منه ان يحلف أحدهما كاذبا أو تقر فتفتضح

* (فصل) * والقذف تنقسم ألفاظه الى صريح وكناية (وصريح القذف) للمرأة (يا منيوكة) ان لم يفسره القاذف بفعل زوج أو سيد وللذكر (يا منيوك يا زاني يا عاهر) أو قد زنيت أو زنى فرجك ونحوه أو قال له (يا لوطي) فان قال أردت زاني العين أو عاهر اليد أو انك من قوم لوط أو انك تعمل عملهم غير ما يبان الذكور لم يقبل لان القذف بما تقدم صريح (واست ولد فلان) أو است لابيك (فقذف لأمه) أي أم المقول له ذلك لانه اذا ولد على فراش انسان ونفي ان يكون منه فقد أثبت الزنا على أمه لانه لا يخلو اما ان يكون من أبيه أو من غيره فاذا انتفاه عن أبيه فقد أثبته لغيره والغير لا يمكن ان يحبلها في زوجية أبيه الا من زنا فيكون قاذفا لها بذلك (وكنايته زنت يدك أو) زنت (رجلك او) زنت (يدك أو) زنت رجلك (أو) زنى (بدنك) لان زناه هذه الاعضاء لا يوجب الحد ومن الكنايات يا نظيف يا عفيف (يا مخنث يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه) أو نكست رأسه (وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه) ولعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي وقوله لاحدهم يا عربي ولمن يخاصمه يا هلال ابن الهلال ومما يعرفك الناس بالزنا أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية أو يسمع من يقذف شخصا فيقول له صدقت أو صدقت فيما قلت أو أخبرني فلان انك زنيت أو أشهدني فلان انك زنيت وكذبه فلان (فان أراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حد) للقذف (والا) بان قال أردت بالنبطي نبطي اللسان وبالفارسي فارسي الطبع وبقولي الرومي رومي الخلقة وبقولي لها أفسدت فراشه اي أحرقته او أتلفته وبقولي علقت عليه أولادا من غيره اي التقطت ولدا وذكرت انه ولده وبقولي مخنث انه فيه طباع التأنيث وهو التشبه بالنساء ونحو ذلك قبل و(عزر) نقله حنبل (ومن قذف أهل بلدة أو) قذف (جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة) عزر لانه لا عار على المقذوف بذلك لقطع بكذب القاذف فـ(لا حد) عليه ومن قال لمكلف اقذفني فقذفه لم يحد لانه حق له وعزر لان ذلك محرم (وان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فعليه لكل واحد حد) لانه قد تعدد القذف وتعدد محله فتعدد الحد بتعدده (وان كان اجمالا) أي بكلمة واحدة فان قال هؤلاء زناة فطالبوه جميعهم أو طالبه أحدهم (فـ)عليه (حد واحد لقوله